

1478400元。

2009年4月1日，某置业公司与曹某某签订了《转让协议》，约定：某置业公司将其开发建设的某生态园种植基地、某乡村项目以150万元的价格转让给曹某某，用于抵偿欠付曹某某的债务。某生态园种植基地、某乡村项目占地，系由某置业公司承包某村集体土地。某村委会在该协议中加盖了公章。

2009年7月19日，市政管委分别与某村委会、经流转实际承租案涉土地的曹某某等人签订《占地补偿协议》，约定：市政管委向某村委会支付补偿款7639394元，其中占用耕地288.64亩，补偿标准为2万元/亩，小计5772800元。市政管委向曹某某等人分别补偿2353550元，其中包括耕地共计300亩，补偿标准为2万元/亩。

2023年4月26日，王某诉至法院请求：(1)依法解除王某与某村委会签订的《返租倒包合同》，解除时间为2023年4月26日；(2)请求判令某村委会返还王某在B地的政府修路占地和造林占地7.13亩土地补偿款共计77574.4元。

【案件焦点】

1. 《返租倒包合同》能否解除；2. 王某要求某村委会支付B地的收益差额的诉讼请求能否得到支持。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为：关于焦点一。王某要求确认解除案涉《返租倒包合同》，某村委会辩称已根据《返租倒包合同》的约定，将B地剩余年限的承包费发放至村民手中，其余土地承包费也按约定发放，故不同意解除合同。根据法律规定，合同解除有约定解除和法定解除两种方式，由于双方当

事人未在《返租倒包合同》中约定合同解除的条款，本案不适用合同约定解除的规定。《返租倒包合同》并未限制某村委会对涉案地块另行发包的权利，双方当事人是在履行合同过程中，某村委会已经按照合同支付承包费，王某提交的现有证据不能证明某村委会的行为符合《中华人民共和国合同法》第九十四条规定的法定解除情形。故王某要求确认《返租倒包合同》于2023年4月26日解除，并要求返还土地、将土地恢复至可耕种状态的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，不予支持。

关于焦点二。根据案涉《返租倒包合同》约定，案涉地块中，B地租金标准为480元/亩/年，某村委会已经按照合同约定发放了上述费用，且该费用已支付至合同期满。现B地已经因市政建设被占用，根据市政管委分别与某村委会、曹某某、房某某、曹某乙、赵某某签订的《占地补偿协议》约定，市政管委支付的土地补偿标准为每年每亩1000元。根据法律规定，土地补偿费归农村集体经济组织所有。《中华人民共和国农村土地承包法》第十七条规定，承包地被依法征收、征用、占用的，承包方有权依法获得相应的补偿。本案中，市政管委支付的土地补偿标准为每年每亩1000元，但村集体仅从市政管委取得部分土地补偿款，其余土地补偿款均由曹某某等人作为土地承租人领取。村集体怠于主张土地补偿款的行为造成村集体资产的减损，进而侵害了村民的合法权益，故王某主张某村委会支付土地补偿款与返租倒包合同款差额的诉讼请求，具有事实和法律依据，予以支持。因案涉《返租倒包合同》期限截至2027年12月31日，故上述差额应计算至2027年12月31日，并按照合同约定的B地面积计算。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，《中华人民共和国农村土地承包法》第十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下：

- 一、某村委会于本判决生效后七日内给付王某土地补偿款28454.4元；
- 二、驳回王某的其他诉讼请求。

某村委会不服一审判决，提起上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：国家实行农村土地承包制度。承包地被依法征收、征用、占用的，承包方有权依法获得相应的补偿。本案中，王某作为家庭代表与某经合社签订了土地承包合同书，取得案涉土地的土地承包经营权。现该土地被征占，因征占而产生的征地补偿款王某有权利获得。市政管委支付的土地补偿标准为每年每亩1000元，但村集体仅从市政管委取得部分土地补偿款，其余土地补偿款均由曹某某等人作为土地承租人领取。因村集体怠于主张土地补偿款，造成村集体资产的减损，进而侵害了村民的合法权益，王某主张某村委会支付土地补偿款与返租倒包合同款差额的诉讼请求于法有据。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

某村委会不服二审判决，提起再审。北京市高级人民法院经审查认为：根据查明的事实和在案证据，王某作为家庭代表与某经合社签订了土地承包合同书，取得案涉土地的土地承包经营权。现该土地被征占，因征占而产生的征地补偿款王某有权利获得。本案中，市政管委支付的土地补偿标准为每年每亩1000元，但村集体仅从市政管委取得部分土地补偿款，其余土地补偿款均由曹某某等人作为土地承租人领取。因村集体怠于主张土地补偿款，造成村集体资产的减损，进而侵害了村民的合法权益，王某主张某村委会支付土地补偿款与返租倒包合同款差额的诉讼请求于法有据。故原审法院判决某村委会给付王某土地补偿款，并无不当。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回某村委会的再审申请。

【法官后语】

村集体经济组织^①依法代表成员集体行使所有权，但在司法实践中，村集体经济组织违反农村集体财产经营管理规定，存在不行权、不规范行权、怠于行权等现象，实质上会侵害村民权益。本文就村集体经济组织的积极行权和消极行权分别进行分析。

一、村集体经济组织违反农村集体财产经营管理规定怠于维护成员财产利益的，应当承担法律责任

根据《中华人民共和国农村集体经济组织法》第五条规定，村集体经济组织代表成员集体行使所有权职能，其中包含组织开展集体财产经营、管理，以及分配、使用集体土地被征收征用的土地补偿费等。由此可知，村集体经济组织承担着维护成员利益的重任，应当通过科学民主议定程序，确保集体财产得到合理利用和保值增值。

具体到本案中，根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，村集体经济组织可以对土地补偿款进行分配，但前提是经过民主议定程序。通常来说，民主议定程序，其核心是指表决程序，但实际上还包括召集程序、会议通知、决议事项等。这些程序共同保障了村民权利的行使，亦是为了防止村集体经济组织在履职的过程中，滥用或消极行使权利而侵害村民权益。土地补偿款涉及全体村民的利益，具有较强的公共属性，村集体经济组织应支持和配合村民委员会在村党组织领导下开展村民自治，维护成员利益。本案案涉土地在流转期间被征用，某村委会应当履行职能，提起召集、表决等程序作出土地补偿款分配方案，保障成员权益得以公平兑现。但某村委会却采取不召开、不议定、不表决的方式，以消极不作为的行为导致案外人获得了土地补偿款，实际上是在代行代表村民放弃部分土地补偿款，其行为明显违背其职责要求，侵害了村民的利益，应当承担法律责任。

^①本案基于历史原因，由村民委员会代行村集体经济组织职能，最后由村民委员会承担相应的法律后果。但随着法律的健全与执行的规范，分配、使用集体土地被征收征用的土地补偿费之职能将明确由村集体经济组织履行。

二、村集体经济组织怠于履行职责侵害成员合法权益的，成员可以诉讼方式维护其自身合法权益

《中华人民共和国农村集体经济组织法》第十三条明确规定成员享有的权利，即农村集体经济组织成员对农村经济组织的管理、运行享有知情权、参与权、表达权和监督权。

该案中，某村委会自村民处承租土地，后集中流转给案外人，在流转期内土地被依法征用，此时土地补偿款依然属于村集体，且村民有权基于承包合同依法获得相应补偿。而某村委会在未经民主议定程序的情况下，擅自放弃土地补偿款，又怠于向案外人追索补偿款，使得村民的权益一直处于受侵害状态。另外，某村委会消极的行为使得案外人取得土地补偿款，也可以视为其事实上作出了土地补偿款的处分方案，即把补偿款差额全部让渡给他人。现村委会怠于主张土地补偿款的行为，未能妥善履行维护成员权益、管理集体财产及分配、使用集体土地被征收征用的土地补偿费的职责。村民现依据土地流转合同，并依照相关法律规定，向村委会主张流转费用差额，具有权利基础和法理依据。

无论是《中华人民共和国村民委员会组织法》还是《中华人民共和国农村集体经济组织法》都确定了村民自治原则，即村集体组织实质上承载着自我管理、自我教育、自我服务的职能，应当承担起管理集体财产、服务集体成员等责任。土地是农村经济发展的根脉，在当前“三权分置”的土地经营政策下，村集体组织更应注重维护集体土地权益，避免资产保护与成员利益落空。在成员土地通过村集体组织集中流转时，村集体组织作为流转合同的相对方与集体财产的管理者，在流转土地被征收、征用时，更应审慎区分权益界限，厘清集体财产范围，积极行使相应权利，避免集体财产和成员权益双重受损。

编写人：北京市延庆区人民法院 杨博 石菲

(二) 土地租赁合同纠纷

10

行使合同解除权与绿色原则相冲突时的权利救济

——公路养护中心诉张某某土地租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院(2023)黑02民终623号民事判决书

2. 案由: 土地租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 公路养护中心

被告(被上诉人): 张某某

【基本案情】

2013年4月1日,公路管理处某苗圃与张某某签订《土地租赁合同》,将150亩土地出租给张某某发展种养殖和综合使用,租期15年,自2013年4月1日起至2028年4月1日止,租金为3万元/年(可用农作物代替租金)。合同签订后,张某某在土地上栽植了樟子松树苗,未按时支付租金。其间,张某某曾用树苗抵顶其租金。2016年至今,张某某未付租金,出具了土地租金欠据。2020年6月28日,公路管理处某苗圃并入公路养护中心。现张某某用树苗抵顶了三年租金,尚有六年共计18万元租金未支付,张某某提出用树苗抵偿,公路养护中心不同意,并以张某某迟延履行六年租金为由,诉至法院,要求解除

公路养护中心与张某某签订的《土地租赁合同》并返还土地，张某某给付公路养护中心18万元租金。

【案件焦点】

案涉《土地租赁合同》是否应予解除。

【法院裁判要旨】

黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院经审理认为：公路管理处某苗圃与张某某签订的《土地租赁合同》是双方当事人的真实意思表示，不违